



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 12

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1015292-61.2020.4.01.4100/RO

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: JULIO RIBEIRO DA SILVA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pelo autor JULIO RIBEIRO DA SILVA, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Acre e Rondônia que, reformando a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos do autor, reconheceu que a percepção, em folha de pagamento, da rubrica “*abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina*”, configura duplicidade, em relação à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pela 1ª Turma Recursal do Ceará e por esta Turma Nacional de Uniformização, no que diz respeito à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina, apesar da percepção da rubrica “*abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina*”.

O pedido de uniformização foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal do Acre e Rondônia. Posteriormente, foi igualmente admitido pela Presidência da Turma Nacional de Uniformização.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Ao que se colhe dos autos, o autor ajuizou ação com o objetivo de ver a União condenada a incluir o abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de um terço de férias. Houve julgamento de procedência na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

Na fase de cumprimento de sentença, instaurou-se discussão acerca de eventual duplicidade na inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina, uma vez que o autor já percebe, em seus contracheques, rubrica denominada “*abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina*”. No Juizado Especial, os cálculos do autor foram acolhidos, rejeitando-se a alegação de duplicidade feita pela União.

A União interpôs recurso inominado.



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 12

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A Turma Recursal do Acre e Rondônia, contudo, deu provimento ao recurso inominado da União, reconhecendo a existência de duplicidade, por já ter havido o reflexo do abono de permanência na gratificação natalina, configurando-se, assim, excesso de execução. Dessa forma, acolheu os cálculos apresentados pela União. Transcreva-se, no essencial, o acórdão recorrido:

2. Conheço do recurso, em razão da presença de seus pressupostos recursais.

De um lado, ficha financeira exibida evidencia que já houve o reflexo do abono de permanência sobre gratificação natalina da parte autora. Basta dizer que no mês de pagamento da aludida gratificação fora pago o valor correspondente à contribuição do PSS incidente sobre a gratificação natalina e outra com a rubrica nominada “82525 – abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina”.

De outro, a confirmar o excesso da execução, o contador do juízo, no processo registrado sob o n. 1003730- 21.2021.4.01.4100, cuja matéria de fundo é similar à posta em julgamento, confrontando as contas exibidas pela parte autora/exequente, apontou equívocos na memória exibida pela exequente/servidor público. Há de se acolher, pois, seu fundamentado pronunciamento, hábil a lastrear o convencimento judicial, mercê de sua fidelidade à matéria posta em julgamento, nomeadamente em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Logo, de fato, há excesso no valor exequendo.

3. Em face ao exposto, CONHEÇO para, assim DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida, acolhendo-se os cálculos apresentados pela executada.

Pois bem.

O pedido de uniformização interposto pelo autor tem como matéria de fundo saber se, nas ações em que se busca a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina, configura duplicidade o pagamento de diferenças relativas a essa inclusão, uma vez que o servidor já recebe administrativamente, em seus contracheques, rubrica denominada “abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina”.

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que a recorrente trouxe paradigma da 1ª Turma Recursal do Ceará, no qual se reconheceu que não há o que se falar em duplicidade de pagamento, uma vez que a rubrica “abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina” se refere à mera devolução da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalina, não se confundindo com o objeto da ação, que é a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina.

Diante da relevância do tema, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: “definir se a percepção da rubrica ‘abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina’ configura duplicidade, em relação à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina”.



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 12

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. Adicionalmente, providencie a Secretaria desta Turma Nacional, junto à Turma de origem, a integralidade dos autos originários, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de cumprimento de sentença. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249425v2** e do código CRC **20a6518f**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 18/12/2023, às 8:24:56

1015292-61.2020.4.01.4100

900000249425.V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 12
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1015292-61.2020.4.01.4100/RO

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: JULIO RIBEIRO DA SILVA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL DUPLICIDADE DO PAGAMENTO, ANTE A PERCEPÇÃO DA RUBRICA DENOMINADA "ABONO DE PERMANÊNCIA EC 41/03 GRATIFICAÇÃO NATALINA". PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: "DEFINIR SE A PERCEPÇÃO DA RUBRICA 'ABONO DE PERMANÊNCIA EC 41/03 GRATIFICAÇÃO NATALINA' CONFIGURA DUPLICIDADE, EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA". PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se a percepção da rubrica ‘abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina’ configura duplicidade, em relação à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina".

Brasília, 14 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249426v3** e do código CRC **cdd07b1a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 18/12/2023, às 8:24:56

1015292-61.2020.4.01.4100

900000249426.V3 ORN.TNU© VCL.TNU